

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5102475-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SENTENÇA DE MÉRITO QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "FOLGAS NÃO GOZADAS (INDENIZADAS)" E "INDENIZAÇÃO FOLGA FÉRIAS". CONDENAÇÃO QUE NÃO ABRANGE VERBAS RECEBIDAS SOB OUTRAS RUBRICAS, AINDA QUE SIMILARES OU MESMO QUE CONSTANTES DE CONTRACHEQUES TRAZIDOS AOS AUTOS. DECISÃO JUDICIAL IMPETRADA PROFERIDA EM DESCONFORMIDADE COM OS LIMITES DA COISA JULGADA, UMA VEZ QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS QUE INCLUÍAM INDEVIDAMENTE A VERBA "INDENIZAÇÃO FOLGA C-19". SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA requerida nestes autos, visto que a coisa julgada formada no processo nº 5123837-32.2023.4.02.5101 se restringe à declaração de não incidência tributária e à repetição de indébito referentes a verbas recebidas sob a rubrica "folgas não gozadas (indenizadas)/ indenização folga férias", não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5102475-37.2024.4.02.5101

510015335539 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5102475-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela União-Fazenda Nacional, em face da decisão do Juízo Federal da 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, nos autos nº 5123837-32.2023.4.02.5101/R, homologou os cálculos da Contadoria do **Evento 38**, reputando devida a repetição do imposto de renda cobrado sobre as verbas recebidas por VICTOR JACOBINA MARQUES a título de "INDENIZAÇÃO FOLGA", "INDENIZAÇÃO FOLGA C-19" e "INDENIZAÇÃO FOLGA FÉRIAS".

A decisão foi proferida nos seguintes termos (evento 48, DOC1):

"O cálculo da contadoria atende integralmente ao que ficou consignado na sentença, eis que as rubricas incluídas no cálculo do Evento 38 são parcelas de indenização das folgas da parte autora, bem como restou adotado o parâmetro consignado no dispositivo quanto ao cálculo e atualização dos montantes tributados, qual seja a regra do art. 39, §4º da Lei 9.250/1995.

Sendo assim, homologo o cálculo da contadoria judicial (Evento 38). Cadastre-se a requisição."

Narra a parte impetrante, em síntese, que os cálculos homologados pelo Juízo impetrado estão em desconformidade com o título executivo judicial, pois incluem as rubricas não abrangidas pela sentença. Pede a concessão da segurança a fim de que seja declarada a ilegalidade da decisão da autoridade coatora.

O requerimento de tutela de urgência foi deferido por esta Relatora unicamente para o fim de suspender o curso do processo nº 5123837-32.2023.4.02.5101/RJ até o julgamento final deste mandado de segurança (evento 3, DOC1).

O Juízo impetrado não prestou informações adicionais.

Manifestação de Victor Jacobina Marques no evento 12 (evento 12, DOC1).

O Ministério Público Federal não manifestou interesse em intervir no feito (evento 10, PARECER1).

É o breve relatório.

VOTO

Da análise das circunstâncias do caso concreto, entendo que a segurança requerida nesta demanda deve ser concedida, conforme razões a seguir expostas.

Com efeito, o pedido constante da petição inicial dos autos nº evento 10, PARECER1 pugna pela declaração de não incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de "folgas indenizadas" (evento 1, INIC1) nos termos seguintes:

c) A condenação da Requerida a restituir o Requerente a parcela indevidamente descontada a título de imposto de renda sobre as folgas indenizadas, pagas sob as rubricas "indenização de folga off" ou "indenização folga" ou "indenização folga férias" "indenização folga C-19" ou "Isolamento Social C-19" ou "quarentena hotel" ou "quarentena hotel folga" ou "treinamento em folga" ou "indenização folga férias", conforme planilha e holerites em anexo (docs. 05 e 12), no valor de **RS 25.408,64 (vinte e cinco mil e quatrocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)**, a ser acrescido dos critérios legais de atualização monetária e de incidência dos juros legais, devendo ser apurado desde a data de seu recolhimento e retenção, conforme disposto na Súmula 162 do STJ, conforme fundamentação no item 2.2;

Após a contestação, o Autor da ação principal esclarece ainda em sua Réplica, com base em declaração de seu empregador, quais verbas possuiriam natureza indenizatória.

- "indenização de folga": indenização pelos dias de folgas não gozados de acordo com escala de trabalho
- "indenização folga C-19": indenização pelos dias de folgas não gozados de acordo com escala de trabalho durante o período da pandemia do covid 19
- "Isolamento Social C-19": indenização do período de isolamento social em hotel durante a pandemia do Covid 19
- "quarentena hotel": indenização de quarentena no período de Stand by durante a pandemia do COVID 19
- "quarentena hotel folga": indenização de quarentena no período de folga durante a pandemia do COVID 19
- "treinamento em folga": indenização pelos dias de treinamentos realizados durante o período de folga
- "dif indenização folga": indenização pelos dias de folgas não gozados de acordo com escala de trabalho – (não pagas dentro do mês vigente)
- "dif isolamento social C-19": indenização pelos dias de folgas não gozados de acordo com escala de trabalho durante o período da pandemia do covid – (não pagas dentro do mês vigente)
- "dif quarentena hotel folga": indenização de quarentena no período de folga durante a pandemia do COVID 19 – (não pagas dentro do mês vigente)
- "dif quarentena hotel": indenização de quarentena no período de folga durante a pandemia do COVID 19 – (não pagas dentro do mês vigente)

Considerando os elementos de prova coligidos aos autos, ao julgar o mérito da causa, o Juízo impetrado especificou sobre quais rubricas não seria devida a incidência de imposto de renda, cujo recolhimento indevido deveria ser restituído, não indicando, no entendimento desta Relatora, tratamento genérico das verbas, conforme se observa abaixo (evento 10, SENT1):

Quanto às rubricas isolado social c19 e quarentena, pela falta de comprovação quanto ao caráter indenizatório, incide em tais hipóteses, portanto, a norma do artigo 123 do Código Tributário Nacional, no sentido de que pouco importam as nomenclaturas dadas às rubricas pagas pelo empregador, através de acordos ou convenções coletivas, por não serem oponíveis ao Fisco para modificar a definição legal imposta pela legislação tributária, sendo aplicável por consequência em razão da ocorrência do fato gerador, o artigo 43 do CTN, quanto à incidência do imposto de renda, não sendo cabível, igualmente, interpretação extensiva restritiva, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, declaro indevida a cobrança de Imposto de Renda sobre as parcelas referentes às folgas não gozadas (indenizadas)/ indenização folga férias; Condeno a ré restituir os valores que foram indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda dos referidos pagamentos, atualizados a partir dos descontos, com a aplicação da Taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.

As partes não opuseram recurso contra a sentença, tendo operado o trânsito em julgado nos exatos termos em que foi proferida.

No entanto, instaurada a fase de cumprimento de sentença, instalou-se controvérsia quanto às rubricas abrangidas pelo título judicial.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias acima elencadas, verifica-se que assiste razão à impetrante ao afirmar que os cálculos de evento 38 não poderiam ser homologados. Afinal, fundamentalmente ultrapassam o alcance da coisa julgada formada nos autos nº 5123837-32.2023.4.02.5101, ao incluir a verba "INDENIZAÇÃO FOLGA C-19".

Ora, está pacificado na jurisprudência que as folgas indenizadas do trabalhador embarcado possuem natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda. (TNU - PEDILEF 50280056720164047200).

Contudo, percebe-se que, embora a sentença do processo originário tenha mencionado exclusivamente os valores recebidos a título de folgas não gozadas (indenizadas)/ indenização folga férias, outras rubricas - sobre as quais não houve regular instrução, contraditório ou mesmo discussão de mérito a respeito de sua natureza - foram incluídas nos cálculos que instruíram o pedido de execução.

Ocorre que a discussão sobre a eventual natureza indenizatória de tais rubricas não pode se dar nestes autos, dado que o dispositivo da sentença transitada em julgado declarou a não incidência do imposto de renda sobre folgas indenizadas e condenou a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos a esse título.

A discussão, da mesma forma, não pode ser instalada na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de questão que deveria ter sido objeto de análise única e exclusivamente na fase de conhecimento.

Portanto, não deve prevalecer o entendimento exposto na decisão impetrada, visto que o título judicial se refere exclusivamente às "folgas não gozadas (indenizadas)" e "indenização folga férias", e não a qualquer outra verba referida nos contracheques acostados aos autos.

Importante registrar que, como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Dessa forma, a natureza indenizatória ou remuneratória das rubricas especificadas na petição inicial deveria ter sido objeto de prova e de decisão ainda na fase de conhecimento. No entanto, a despeito de a sentença ser genérica, nem o autor, nem a Fazenda Nacional, interpuseram recursos visando a integrá-la ou a reformá-la.

Nesse contexto, assiste razão à Fazenda Nacional ao alegar que há direito líquido e certo a que não se execute qualquer valor a título diverso de folgas não gozadas (indenizadas)/ indenização folga férias.

O que não cabe nos autos principais, no caso, é estender os limites da coisa julgada para rubricas não analisadas na sentença.

Tendo a decisão judicial impetrada observado tais premissas, entendo que a hipótese é de concessão da segurança.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA requerida nestes autos, visto que a coisa julgada formada no processo nº 5123837-32.2023.4.02.5101 se restringe à declaração de não incidência tributária e

à repetição de indébito referentes a verbas recebidas sob a rubrica "folgas não gozadas (indenizadas)/ indenização folga férias", não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.